



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom 2025-11-12 i mål T 22241-24, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpart

AA [redacted], 1979 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokat Michaela Lindfors

Klagande och motpart

BB [redacted], 1978 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokat Niklas Österberg

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Med ändring av tingsrätts dom beslutar hovrätten följande.

1. AA [redacted] ska ha ensam vårdnad om CC [redacted], 2017 [redacted].
2. CC [redacted] ska ha rätt till umgänge med BB [redacted] enligt följande:
 - a) Varje onsdag, ojämna veckor, efter skolans slut till efterföljande måndag vid skolans början,
 - b) varje sommar under två plus två veckor, varvid

- jämna år har AA rätt att senast den 1 april bestämma vilka veckor hon önskar ha oavbruten samvaro med CC, och
 - ojämna år har BB rätt att senast den 1 april bestämma vilka veckor han önskar ha umgänge med CC,
- c) varannan midsommarhelg från torsdagen före midsommarafton kl. 17.00 till efterföljande måndag kl. 09.00 jämna år,
- d) vartannat höstlov från skolans slut sista dagen före lovet till första skoldagens början efter lovet jämna år,
- e) varannan jul från skolans slut sista dagen före jullovet till den 30 december kl. 17.00 ojämna år,
- f) vartannat nyår från den 30 december kl. 17.00 till första skoldagens början efter lovet jämna år,
- g) vartannat sportlov från skolans slut sista dagen före lovet till första skoldagens början efter lovet jämna år, och
- h) vartannat påsklov från skolans slut sista dagen före lovet till första skoldagens början efter lovet ojämna år.
3. CC ska ha motsvarande rätt till obruten samvaro med AA under de lov och storhelger som han inte har lovumgänge med BB enligt b) – h).
4. Hämtning och lämning ska ske på CC:s skola. Om CC inte är i skolan ska överlämning ske utanför AA:s bostad.
5. Denna dom gäller omedelbart utan hinder av att den inte fått laga kraft.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten ska besluta att hon ensam ska ha vårdnaden om CC. I andra hand har hon yrkat att CC inom ramen för gemensam vårdnad ska ha sitt stadigvarande boende hos henne. Om hovrätten finner att BB ska ha ensam vårdnad om CC eller att CC ska ha sitt stadigvarande boende hos honom har AA yrkat att CC ska ha rätt till umgänge med henne onsdagar jämn vecka från skolans slut till måndag ojämn vecka vid skolans start.

Därutöver har AA yrkat att CC under alla omständigheter ska ha rätt till umgänge eller obruten samvaro med henne under lov- och storhelger enligt följande.

- a) Sommarumgänge med sammanlagt fyra veckor att fördelas 2+2 med start år 2026. AA ska meddela vilka veckor som önskas senast den 1 april varje år med företräde för henne att välja vilka veckor som önskas under jämna år,
- b) varannan midsommarhelg, ojämn år, med början från torsdagen innan midsommarafton kl. 17.00 till efterföljande måndag kl. 09.00, med början år 2027,
- c) vartannat höstlov, ojämn år, med början från skolans sista dag före lovet till skolans första dag efter lovet, med början år 2027,
- d) julumgänge, jämn år, med början från skolans sista dag före lovet till den 30 december kl. 17.00, med början år 2026,
- e) nyårsumgänge, ojämn år, med början den 30 december kl. 17.00 till skolans första dag efter lovet, med början år 2027/2028,
- f) vartannat sportlov, ojämn år, med början från skolans sista dag före lovet till skolans första dag efter lovet, med början år 2027, och
- g) vartannat påsklov, jämn år, med början från skolans sista dag före lovet till skolans första dag efter lovet, med början år 2026.

Överlämning ska ske vid BB skola.

AA har även, för det fall hovrätten beslutar om umgänge mellan CC och AA, yrkat att hovrätten ska förelägga BB att vid äventyr av vite om 10 000 kr per tillfälle överlämna CC till henne vid umgängestillfällena.

BB har motsatt sig att tingsrättens dom i fråga om vårdnad ändras. BB har i andra hand yrkat att CC inom ramen för gemensam vårdnad ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. Han har vidare yrkat att hovrätten ska fastställa att CC för närvarande inte ska ha något reglerat umgänge med AA. BB har under alla förhållanden yrkat att CC ska ha rätt till umgänge eller obruten samvaro med honom motsvarande AA:s yrkanden ovan men spegelvänt.

Parterna har motsatt sig varandras yrkanden. AA har medgett umgänge för CC med BB varannan fredag ojämn vecka vid skolans slut till måndag jämn vecka vid skolans start.

Parterna har framställt sina yrkanden även för tiden till dess hovrättens dom får laga kraft.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Parterna har i allt väsentligt åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på motsvarande sätt som i tingsrätten. Utredningen är i huvudsak densamma i hovrätten som i tingsrätten. Parterna har i hovrätten lagt fram viss ny skriftlig bevisning.

Tilläggsförhör har även hållits med parterna. Parterna har i dessa främst berättat om förhållandena efter tingsrättens dom. På AA:s begäran har nya vittnesförhör hållits med DD och EE. På BB:s begäran har tilläggsförhör hållits med vittnena FF, GG och HH.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Bakgrund

Tingsrätten beslutade i domen den 12 november 2025 bland annat att BB skulle ha ensam vårdnad om CC. Hovrätten meddelade prövningstillstånd den 14 november 2025 och förordnade samtidigt att tingsrättens beslut i denna del tills vidare inte fick verkställas (inhibition), allt i enlighet med AA:s yrkanden.

Parterna inkom därefter med interimistiska yrkanden. Den 19 december 2025 beslutade hovrätten bland annat att upphäva sitt tidigare meddelade inhibitionsbeslut, vilket innebär att BB från denna dag varit ensam vårdnadshavare för CC.

Rättsliga utgångspunkter

Att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge framgår av 6 kap. 2 a § föräldrabalken. Denna bestämmelse ändrades den 1 januari 2025. Av bestämmelsen framgår inte längre uttryckligen att det ska fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Lagstiftaren har därigenom markerat att behovet av kontakt med båda föräldrarna inte ska vägas mot risken för att barnet far illa. Det innebär dock inte att barnets behov av kontakt med båda föräldrarna saknar betydelse. Barnets rätt till sådan kontakt följer av artikel 9.3 och 18 i FN:s barnkonvention. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa ska behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa. (Se prop. 2024/25:10 s. 16 och s. 75).

Vårdnad

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (se 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken).

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att parterna vid tidpunkten för tingsrättens dom varken hade tillräcklig samarbetsförmåga eller tillräckligt god kommunikation kring frågor som rör CC för att gemensam vårdnad skulle vara möjlig. Utifrån vad som har framkommit i utredningen här är det enligt hovrätten tydligt att föräldrarna alltså saknar förmåga att tillsammans fatta beslut som är till BB bästa och att konfliktnivån dem emellan är hög. Hovrätten anser alltså, i likhet med tingsrätten, att vårdnaden ska tillkomma en av föräldrarna ensam. I bedömningen av vem av parterna som ska tillerkännas ensam vårdnad om CC ska en avvägning göras mellan BB behov av kontinuitet och stabilitet i tillvaron, hans egen vilja samt hans behov av en trygg situation och en god och nära relation till båda sina föräldrar.

I den vårdnads-, boende- och umgängesutredning (VBU-utredningen) som inhämtades vid tingsrätten och som färdigställdes den 23 juni 2025 föreslås bland annat att vårdnaden om CC ska tillfalla AA ensam. Utredarna har bedömt att det skulle innebära en risk för att AA helt skulle kunna uteslutas från insyn till information och tillgång till CC samt att BB relation till sin mamma och bröder (vid tidpunkten för utredningen bodde endast II hos AA) skulle äventyras, om BB anförtros vårdnaden. Utredarna har uttryckt vissa farhågor om att BB skulle kunna uteslutas helt från barnen, om AA skulle få ensam vårdnad men samtidigt funnit AA trovärdig när hon sagt att hon inte motsätter sig att BB har insyn i BB liv eller att hon lämnar honom information.

Hovrätten ansluter sig i stora delar till den bedömning av parternas lämplighet som vårdnadshavare som tingsrätten gjort. Med anledning av vad som förekommit sedan tingsrättens dom i november 2025 vill hovrätten dock göra följande tillägg.

CC har alltsedan juni 2025 haft sitt stadigvarande boende hos BB. Vid tidpunkten för tingsrättens dom hade det inte förekommit något umgänge över huvudet mellan CC och AA sedan juni 2025. CC hade under denna period, med undantag för något enstaka tillfälle på skolgården i början av höstterminen 2025, inte heller träffat sina syskon II och JJ. Hovrätten konstaterar att det efter tingsrättens dom endast kommit till stånd ett umgänge mellan CC och AA, trots att tingsrätten beslutat att CC ska ha rätt till ett relativt omfattande umgänge med sin mamma. CC har inte heller träffat sina bröder.

Det har vidare framkommit att BB även i tiden efter tingsrättens dom brustit i att ge AA insyn i BB liv, t.ex. information om BB utveckling och mående eller vilken skola han går i sedan vårterminen 2026. Hovrätten finner, precis som tingsrätten, att BB inte tagit sitt ansvar som boendeförälder för CC och underlättat för honom att träffa och ha kontakt med AA. Hovrätten ser även allvarligt på det faktum att CC inte heller har fått träffa eller ha kontakt med sina bröder under denna period. Hovrätten finner det dessutom anmärkningsvärt att CC under i princip hela höstterminen 2025 inte har gått i skolan.

BB har, i egenskap av den förälder som haft den dagliga omvårdnaden om CC, ansvarat för att CC går i skolan och deltar i avsedd utbildning i enlighet med skolplikten. Detta gäller även om CC skulle ha gett uttryck för att han inte har velat gå till skolan på grund av rädsla av att bli bortförd av AA. Det kan i detta sammanhang konstateras att det inte framkommit någonting i utredningen som tyder på att det funnits en sådan bortföranderisk. Tvärtom har AA försäkrat BB om att hon inte skulle göra några närmanden mot CC i skolan. BB har därmed haft att trygga CC i att han inte skulle bli bortförd, men har i stället valt att ta honom ur skolan. BB har i egenskap av boendeförälder och tidvis även ensam vårdnadshavare för CC haft ett stort ansvar som han alltså har brustit i. Hovrätten finner mot bakgrund av dessa omständigheter skäl att ifrågasätta BB:s lämplighet som vårdnadshavare.

BB har gjort gällande att CC tydligt gett uttryck för att han inte vill ha någon kontakt med sin mamma eller sina bröder och att han har sett det som sitt ansvar att bejaka BB vilja. Han har angett att CC inte heller saknar sin släkt på AA:s sida eller sina vänner på Lidingö och i den gamla skolan. Det har genom uppgifter från BB, FF, psykologen GG och socialsekreteraren HH framkommit att CC alltsedan händelsen den 16 juni 2025 uttryckt rädsla för att tvingas till medicinering och att bli tagen från sin pappa. GG och HH har bedömt att detta är BB egna åsikter. BB har även uppgett att syskonen inte är så nära varandra som AA påstår och att han tror att CC är rädd för sina bröder på grund av tidigare händelser som ägt rum under BB uppväxt. Hovrätten konstaterar att händelsen den 16 juni 2025, då AA tillsammans med andra vuxna åkte till BB:s hem, kan ha framstått som skrämmande för CC. Samtidigt synes händelsen ha fått orimligt stora proportioner vilka i sin tur lett till konsekvensen att AA helt förlorat kontakten med CC. Det är av största vikt för CC att parterna försöker gå vidare från denna händelse.

CC är nu åtta år gammal och har uppnått en sådan ålder att hans åsikter i fråga om vårdnad, boende och umgänge ska beaktas, jfr 6 kap. 2 b § andra stycket föräldrabalken. Samtidigt har han inte uppnått en sådan ålder som i praxis föranlett att

åsikterna getts ett avgörande genomslag (se Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge [2024, version 6, JUNO], s. 100). Vad som är barnets verkliga åsikter (vilja) kan vidare vara svårt att veta. Barnet kan på olika sätt påverkas till att ha en viss inställning och denna kan förändras från dag till dag. Det är därför viktigt att det som barnet ger uttryck för bedöms med sakkunskap och med hänsyn tagen till omständigheterna i det enskilda fallet (se Sjösten a.a. s. 101). BB åsikter måste alltså ses i ljuset av den situation som han befinner sig i.

Det går i sammanhanget inte att bortse ifrån att BB starka uppfattning om AA och sina bröder har bildats under en tid då han bott hos BB och i princip varit helt avskuren från kontakt med sin mamma och sina bröder. Det tycks inte finnas någon saklig grund för BB totala avståndstagande från AA och bröderna, vilket talar för att han har påverkats av BB:s negativa inställning till AA. BB nuvarande ovilja att träffa sin mamma och sina syskon kan därför inte tillmätas någon avgörande betydelse i frågan om vem av föräldrarna som ska tillerkännas ensam vårdnad.

Hovrätten konstaterar att de farhågor som utredarna lyft fram i VBU-utredningen har besannats; AA har uteslutits från insyn till information och tillgång till CC och CC har i princip inte träffat eller haft någon kontakt alls med sina bröder sedan juni 2025. Dessa omständigheter utgör enligt hovrättens mening skäl mot att BB ska vara fortsatt ensam vårdnadshavare för CC. Till detta kommer att BB inte heller ger tydligt uttryck för att han aktivt arbetar för att på kort sikt få till stånd en ökad kontakt, insyn och delaktighet när det gäller CC och AA.

GG och HH – som träffat CC vid ett antal tillfällen under den tid då han endast bott hos BB – har gjort bedömningen att det är till BB bästa att bo kvar hos BB och inte ryckas upp ur sin tillvaro. Hovrätten instämmer i att BB behov av kontinuitet och stabilitet i tillvaron utgör en viktig aspekt i frågan om vem av föräldrarna som ska tillerkännas ensam vårdnad och är införstådd med att en eventuell förflyttning av vårdnaden kan innebära en – på kort sikt – stor omställning för CC. Det ska dock beaktas att CC fram till juni 2025

bott växelvis hos parterna. AA:s hem är alltså inte främmande för CC och även om det har gått en förhållandevis lång tid sedan han bodde ihop med sin mamma och sina bröder så rör det sig i nuläget om månader och inte om år. Hovrätten gör bedömningen att de långsiktiga positiva konsekvenserna med en överflyttning av vårdnaden, oaktat GG:s och HH:s uppfattning, får anses väga över de övergående negativa följder som det medför att CC måste ryckas upp från en ny tillvaro och skola.

Hovrätten anser att AA är den av föräldrarna som är lämplig som ensam vårdnadshavare för CC på det sätt som också föreslås i VBU-utredningen. Mot bakgrund av den förhållandevis långa tid som CC har bott tillsammans med BB och BB nuvarande bestämda uppfattning om att han vill bo med sin pappa och inte ha någon kontakt med AA och hans bröder kommer det krävas att båda parterna arbetar för en så smidig övergång som möjligt samt, om behov uppstår, tar hjälp och stöd av socialtjänsten. Hovrätten har även tilltro till att AA kommer att verka för att relationen mellan CC och BB bibehålls. Det bästa för CC är därför att vårdnaden om honom fortsättningsvis tillkommer AA ensam.

Umgänge

Vid denna utgång i vårdnadsfrågan ska CC ha sitt stadigvarande boende hos AA. Under dessa förhållanden har BB yrkat att CC ska ha rätt till umgänge med honom.

Det är viktigt att CC fortsättningsvis har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Hovrätten anser därför att det är till BB bästa att ha ett omfattande umgänge med BB på det sätt som BB yrkat och som framgår av domslutet.

Övrigt

Domen ska vara gällande utan hinder av att den vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2026-04-09

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Cecilia Hager Larsson och Ann-Sofie Bodin, tf. hovrättsassessorn Alicia Svensson, referent, samt nämndemännen Thomas Johansson (skiljaktig) och Jan Andersson (skiljaktig).

Skiljaktig mening, se nästa sida.

SKILJAKTIG MENING I HOVRÄTTEN

Nämndemannen Thomas Johansson är skiljaktig i fråga om vårdnad och umgänge och anför följande. Jag vill fastställa tingsrättens dom i fråga om vårdnad och umgänge avseende CC på de skäl som tingsrätten anför. Överröstad i dessa delar är jag i övrigt ense med majoriteten.

Nämndemannen Jan Andersson är skiljaktig i fråga om vårdnad och umgänge och anför följande. Parterna i målet har sedan en längre tid tillbaka en mycket hög konfliktnivå och kan inte tillsammans lösa frågor som rör barnen och då särskilt CC, utan att han påverkas på ett mycket negativt sätt. Det har visats att några förutsättningar för gemensam vårdnad inte finns.

Uppgifter från barnpsykologen GG visar att CC känner sig trygg att bo hos sin pappa och att han är välmående och välfungerande, förutom när det gäller skolgången där föräldrarna inte kommer överens utan blockerar varandra när det gäller val av skola. Socialsekreteraren HH lämnar också uppgifter om att det vore bättre för CC att stanna kvar hos sin pappa jämfört med att flytta över till sin mamma i detta skede.

Sammantaget anser jag att det är bäst för CC att BB har vårdnaden om honom. Tingsrättens dom bör i denna del fastställas.

Med ändring av tingsrättens dom, anser jag vidare, att det bör fastställas att CC inte ska ha något reglerat umgänge med AA. Orsaken till detta är den höga konfliktnivå som föreligger mellan föräldrarna. Den har dessutom accelererat under hösten och början av 2026. Konfliktnivån gör att varje kontakt mellan föräldrarna, i de praktiska frågor som oundgängligen uppstår i samband med umgänge, innebär ytterligare risk för motsättningar som leder till otrygghet hos CC. Det måste tydligt undvikas.

Överröstad i dessa delar är jag i övrigt ense med majoriteten.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
Meddelad i Stockholm
2025-11-12

Målnummer
T 22241-24

PARTER

Kärande

AA [redacted], 1979 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokaten Michaela Lindfors
KRIM advokater HB
Bolinders Plan 2
112 24 Stockholm

Svarande

BB [redacted], 1978 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokaten Niklas Österberg
Eastmount Advokatbyrå AB
Mailbox 610
114 11 Stockholm

SAKEN

Vårdnad m.m.

DOMSLUT

1. AA [redacted] ska ensam ha vårdnaden om II [redacted], 2013 [redacted],
och JJ [redacted], 2015 [redacted].
2. BB [redacted] ska ensam ha vårdnaden om CC [redacted], 2017 [redacted].
3. CC [redacted] ska ha rätt till umgänge med AA [redacted] enligt följande:

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

- a) lördagen den 15 november 2025 och lördagen den 29 november 2025 mellan kl. 12.00 och 16.00,
- b) fredagen den 12 december 2025 efter skolans slut till söndagen den 14 december 2025 kl. 17.00,
- c) tisdagen den 30 december 2025 kl. 17.00 till fredagen den 2 januari 2026 kl. 17.00,
- d) fredagen den 9 januari 2026 efter skolans slut till måndagen den 12 januari 2026 vid skolans början,
- e) varje onsdag, jämna veckor, efter skolans slut till efterföljande måndag vid skolans början, med början den 21 januari 2026,
- f) varje sommar under två plus två veckor med början 2026, varvid
 - i. jämna år har AA rätt att senast den 1 april bestämma vilka veckor hon önskar ha umgänge med CC, och
 - ii. ojämna år har BB rätt att senast den 1 april bestämma vilka veckor han önskar ha oavbruten samvaro med CC,
- g) varannan midsommarhelg från torsdagen före midsommarafton kl. 17.00 till efterföljande måndag kl. 09.00 ojämna år med början 2027,
- h) vartannat höstlov från skolans slut sista dagen före lovet till första skoldagens början efter lovet ojämna år med början 2027,
- i) varannan jul från skolans slut sista dagen före jullovet till den 30 december kl. 17.00 jämna år med början 2026,

- j) vartannat nyår från den 30 december kl. 17.00 till första skoldagens början efter lovet ojämma år med början år 2027,
 - k) vartannat sportlov från skolans slut sista dagen före lovet till första skoldagens början efter lovet ojämma år med början 2027, och
 - l) vartannat påsklov från skolans slut sista dagen före lovet till första skoldagens början efter lovet jämna år med början 2026.
4. CC ska ha motsvarande rätt till umgänge med BB under de lov och storhelger som AA inte har lovumgänge enligt f)–l).
5. Hämtning och lämning ska ske på CC:s skola. Om CC inte är i skolan ska överlämning ske utanför BB:s bostad.
6. Det som har beslutats under punkterna 1–5 gäller omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. Tingsrättens interimistiska beslut från den 28 maj 2025 ska inte längre gälla.
-

BAKGRUND

AA och BB har tidigare varit gifta och har tillsammans barnen II, JJ, 2015 och CC, 2017. Parterna separerade 2019. Dom på äktenskapsskillnad mellan dem meddelades i september 2020. Parterna har sedan dess haft gemensam vårdnad om barnen.

I december 2024 väckte AA talan vid tingsrätten och yrkade att vårdnaden om II, JJ och CC skulle tillfalla henne ensam och i andra hand att barnen skulle ha sitt stadigvarande boende hos henne. Yrkandena framställdes även interimistiskt.

BB motsatte sig yrkandena och framställde yrkanden för egen del.

Tingsrätten höll sammanträde för muntlig förberedelse i målet den 28 januari 2025, vid vilket parterna frånföll sina interimistiska yrkanden och nådde en samförståndslösning. Tingsrätten avkunnade samma dag interimistiskt beslut i enlighet med samförståndslösningen. Enligt beslutet skulle II ha rätt till umgänge med BB i närvaro av umgängesstöd varje lördag, ojämn vecka.

I maj 2025 inkom parterna med nya interimistiska yrkanden.

Den 28 maj 2025 meddelade tingsrätten ett nytt interimistiskt beslut. Enligt beslutet skulle vårdnaden om II, JJ och CC alltjämt vara gemensam, II skulle ha sitt stadigvarande boende hos AA medan JJ och CC skulle bo växelvis mellan parterna.

II har sedan den 30 maj 2024 bott hos AA. Efter en händelse den 16 juni 2025 har även JJ bott hos AA medan CC har bott hos BB.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

AA

AA har yrkat att vårdnaden om parternas gemensamma barn II, JJ och CC ska tillkomma henne ensam. Om tingsrätten beslutar att vårdnaden om II, JJ och CC fortsatt ska vara gemensam har AA i andra hand yrkat

- i. att II, JJ och CC ska ha sitt stadigvarande boende hos henne, och
- ii. att inget umgänge ska regleras mellan II och BB respektive JJ och BB.

Om tingsrätten beslutar att vårdnaden om CC ska tillkomma BB ensam har AA yrkat att CC ska ha rätt till umgänge med henne från varje onsdag jämna veckor efter skolans slut till påföljande måndag vid skolans början.

Överlämning ska ske vid BB skola.

Vidare har AA yrkat att II, JJ och CC under alla omständigheter ska ha rätt till obruten samvaro med henne under skollov och storhelger enligt följande

- a) varje sommar under två plus två veckor med början 2026,

1. jämna år har AA rätt att senast den 1 april bestämma vilka veckor hon önskar ha obruten samvaro med CC .
 2. ojämnna år har BB rätt att senast den 1 april bestämma vilka veckor han önskar ha obruten samvaro med CC .
- b) varannan midsommarhelg från torsdagen före midsommarafton kl. 17.00 till efterföljande måndag kl. 09.00 ojämnna år.
- c) vartannat höstlov från skolans sista dag före lovet till första skoldagen efter lovet ojämnna år.
- d) varannan jul från skolans sista dag före lovet till den 30 december kl. 17.00 jämna år.
- e) vartannat nyår från den 30 december kl. 17.00 till första skoldagen efter lovet ojämnna år.
- f) vartannat påsklov från skolans sista dag före lovet till första skoldagen efter lovet ojämnna år.
- g) vartannat påsklov från skolans sista dag före lovet till första skoldagen efter lovet jämna år.

Samtliga yrkanden har framställts även interimistiskt.

AA har bestritt BB:s yrkanden. Hon har dock medgett att CC ska ha rätt till umgänge med BB varje fredag ojämn vecka efter skolans slut till påföljande måndag vid skolans början om tingsrätten beslutar att vårdnaden om CC ska tillkomma henne ensam eller att CC ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

BB

BB har yrkat att tingsrätten ska besluta att vårdnaden om II och JJ alltjämt ska vara gemensam och att vårdnaden om CC ska tillkomma honom ensam. BB har i andra hand yrkat att CC ska ha sitt stadigvarande boende hos honom om tingsrätten beslutar att vårdnaden om CC fortsatt ska vara gemensam. Vidare har BB yrkat att CC ska ha rätt till umgänge med honom varje onsdag ojämn veckor efter skolans slut till påföljande måndag vid skolans början, om tingsrätten beslutar att vårdnaden om CC ska tillkomma AA ensam eller att CC ska ha sitt stadigvarande boende hos AA.

Överlämning ska ske vid BB skola.

BB har yrkat att CC under alla omständigheter ska ha rätt till obruten samvaro med honom under skollov och storhelger motsvarande AA:s yrkande i punkterna a)–g) men spegelvänt.

BB har bestritt AA:s yrkanden, med undantag för yrkandet under punkten ii. Han har således inte framställt något yrkande om reglerat umgänge mellan honom och II och JJ.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

AA

AA har som grund för sin talan åberopat att hon är lämplig som ensam vårdnadshavare och boendeförälder och att det är förenligt med barnens bästa att hon anförtros ensam vårdnad om dem. Hon är den som bäst kan tillgodose barnens behov. BB är mindre lämplig som vårdnadshavare och boendeförälder och han saknar förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnen. Han brister i sin omsorgsförmåga

och agerar inte utifrån barnens vilja och behov. II känner en rädsla för BB och vill bo hos AA.

AA har till utveckling av talan anfört bland annat följande. Ett stort antal orosanmälningar har gjorts på cirka ett och ett halvt år avseende II, JJ och CC, beträffande BB:s agerande. BB har vid flera tillfällen uppträtt aggressivt och hotfullt mot AA, men även mot II, och flera polisanmälningar har gjorts. Att förundersökningarna lagts ned innebär inte att händelserna inte har inträffat. Skolpersonal på barnens skola har även upplevt att BB varit hotfull.

Under två dagar i maj 2024 bodde AA tillsammans med II, JJ och CC på ett skyddat boende eftersom BB hade hotat henne och II. Efter detta uttryckte II att han var rädd för BB och han har sedan dess inte bott hos honom. BB har vid två tillfällen efter det haft umgänge med II med umgängesstöd, men det har inte varit lyckat. Ytterligare inplanerade umgängen med umgängesstöd har ställts in av BB.

BB har i samband med överlämning av JJ och CC utövat våld mot AA framför barnen. Därutöver har han talat illa om AA framför barnen och i WhatsApp-meddelanden till andra klassföräldrar i BB skolklass.

BB har försvårat och förhindrat att barnen får viktiga utredningar som skolan rekommenderat att de ska genomgå samt har förhindrat CC från att få medicin som han behöver för förstoppning. Medicineringen av CC inleddes hösten 2023 efter de fick ett tarmreglerande läkemedel utskrivet av läkare, som båda parterna inledningsvis gav CC. BB problem med förstoppning har fortsatt, och AA har doserat medicinen enligt rekommendation.

Under tiden barnen bodde växelvis hos parterna förhindrade BB barnen från att ha telefonkontakt med AA. BB hämtade även flera gånger JJ och CC från skolan när det var mammavecka. I samband med överlämningen av JJ och CC till BB den 16 juni 2025 puttade och spottade BB på AA, samt kallade henne för häxa. Senare samma dag, efter att inte ha fått svar per telefon, åkte AA hem till BB i sällskap av fem andra vuxna för att kontrollera att barnen mår bra. Tumult uppstod mellan parterna, och JJ följde därefter med AA hem, medan CC stannade kvar hos BB. Sedan denna dag har CC stadigvarande bott hos BB och har sedan dess isolerats från sina bröder samt AA. Hon får ingen uppdatering om CC av BB och CC går för närvarande inte i skolan.

BB

BB har som grund för sin talan åberopat att det är i enlighet med II:s och JJ:s bästa att vårdnaden fortsatt är gemensam och i enlighet med BB bästa att vårdnaden anförtros BB ensam. BB är lämplig som vårdnadshavare. AA är mindre lämplig som ensam vårdnadshavare då hon påverkar barnens uppfattning om BB negativt och försätter dem i en lojalitetskonflikt. AA har därtill tvångsmedicinerat CC med laxeringsmedel som medfört att han bajsat på sig flera gånger.

BB har till utveckling av talan anfört bland annat följande. Parterna hade i ungefär fyra år ett gott samarbete kring barnen. När BB träffade sin fru FF ändrades det.

BB har aldrig hotat, utövat våld eller uppträtt aggressivt mot AA eller barnen. Han har inte heller talat illa om AA framför barnen. AA har lirat sig med barnens skola för att få

igenom sitt narrativ och de orosanmälningar som gjorts är ett resultat av detta och en svartmålning av BB . Samtliga förundersökningar som inletts på grund av de polisanmälningar som AA har gjort har lagts ned.

Socialstyrelsen insåg snabbt att brottsmisstankarna avseende de påstådda hoten var substanslösa och att det inte fanns fog för skyddat boende. AA och barnen lämnade det skyddade boendet efter endast två dygn. JJ och CC återgick till det växelvisa boendet direkt. BB märkte dock att AA alienerat CC från honom och överfört en rädsla för honom på JJ .

Parterna har haft diskussioner om medicin för CC , men medicineringen avslutades för att CC bajsade på sig av den. Under hösten 2024 fick BB höra att AA fortsatt att ge CC medicinen. I februari 2025 konstaterade läkare att det inte var något fel på BB mage. BB har inte heller upplevt att CC haft några problem med sin mage. AA har trots det fortsatt tvingat CC att ta medicinen.

BB har inte motsatt sig utredningar av barnen. Under en vårdnadstvist är det dock svårt att skilja på om symptomen kommer från vårdnadstvisten eller något annat. BB har inte velat riskera felaktiga diagnoser på barnen, utan vill endast att allting genomförs korrekt.

Den 16 juni 2025 beredde sig AA och fem andra vuxna tillträde till BB:s hem. De skrek och uppträdde olämpligt vilket påverkade JJ och CC mycket negativt. AA fick med sig JJ från BB:s hem, och har sedan dess även alienerat honom. CC stannade hos honom och har varit tydlig med att han inte vill tillbaka och bo hos AA .

UTREDNINGEN

Fria partsförhör har hållits med AA och BB. På AA:s begäran har vittnesförhör hållits med hennes mamma KK. På BB:s begäran har vittnesförhör hållits med hans fru FF, hans vänner LL, MM och NN, barnpsykologen GG och socialsekreteraren HH. Parterna har därutöver åberopat skriftlig bevisning.

Tingsrätten har i målet inhämtat upplysningar enligt 6 kap. 20 § andra stycket föräldrabalken från Familjerätten, Lidingö Stad. Tingsrätten har även inhämtat en vårdnads- boende- och umgängesutredning enligt 6 kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken (härefter VBU-utredningen). Utredningen, som färdigställdes den 23 juni 2025, föreslår att vårdnaden om II, JJ och CC ska tillfalla AA ensam och att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos AA. I fråga om umgänge föreslår familjerätten att II ska ha oregrerat umgänge med BB och att JJ och CC ska ha rätt till umgänge med BB varannan helg från fredag till måndag. Tingsrätten noterar att nya konflikter mellan parterna samt ändringar i boende- och umgängesförhållandena för JJ och CC skett efter det att utredningen färdigställdes.

DOMSKÄL**Rättsliga utgångspunkter**

Barnets bästa ska vara avgörande för tingsrättens bedömningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Avseende ska särskilt fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen först bort eller hålls kvar eller annars far illa. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Vad som är barnets bästa ska avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de

individuella förhållandena. (Se 6 kap. 2 a och 2 b §§ föräldrabalken). Barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, om det inte strider mot barnets bästa.

Risken för att barnet far illa ska således ha en särskilt framträdande plats vid bedömningen av barnets bästa. Andra hänsyn, bl.a. behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, är underordnade risken för att barnet far illa. Om det kan förutses en risk för att barnet far illa ska den risken väga tyngst vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. En åtgärd eller ett beslut som riskerar att skada barnet är inte förenligt med barnets bästa. Vid den riskbedömning som ska göras gäller inte lika höga beviskrav som i brottmål. Bedömningen ska grundas bland annat på vad som är utrett om tidigare inträffade händelser och om andra faktiska omständigheter. Omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen är exempelvis tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk sjukdom. Att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna är underordnat risken för att barnet far illa innebär inte att det behovet saknar betydelse. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa ska behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa. (Se prop. 2024/25:10 s. 75.)

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). Denna utformning av bestämmelsen gäller sedan den 1 juli 2021. Gemensam vårdnad förutsätter i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrarna. Föräldrarna ska kunna hantera frågor som uppkommer, exempelvis frågor om skolval eller omsorg för barnet, och ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvarstagande ska inte gå ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder har ensam vårdnad. Avgörande ska inte vara hur

föräldrarnas kontakter ser ut, utan i vilken mån de kan lösa frågor på ett för barnet bra sätt. (Se prop. 2020/21:150 s. 133 f.)

Barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor med, om det inte strider mot barnets bästa. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. (Se 6 kap. 15 § föräldrabalken.) Umgänget är i första hand till för barnet och det är barnets intressen och behov som är avgörande.

Tingsrättens bedömning

Det finns inte förutsättningar att förordna om fortsatt gemensam vårdnad

Utifrån utredningen i målet, bland annat familjerättens utredning och parternas egna uppgifter, framgår det tydligt att parterna sedan ca ett och ett halvt år tillbaka har en sådan hög konfliktnivå att de i många fall inte kan lösa frågor som rör barnen utan att barnen påverkas på ett negativt sätt. Detta gäller samtliga barn, men i synnerhet CC . Parterna har olika inställningar till bland annat skolval, medicinering och nödvändiga utredningar för barnen och har inte kunnat lösa ut oenigheterna. Konflikterna har bland annat resulterat i att CC för närvarande inte går i skolan, att utredningar beträffande II och JJ , som deras skola rekommenderat, inte har genomförts samt att CC har medicinerats på olika sätt av respektive förälder. Ett annat exempel på när samarbetet har fallerat är hanteringen och överlämningen av barnens passhandlingar. Av parternas egna uppgifter samt KK och FF:s vittnesmål framgår även att överlämningar av barnen vid flera tillfällen har skett på ett otryggt sätt.

Det har lämnats skilda versioner om bakgrunden till parternas pågående konflikt. Parterna har dessförinnan, under nästan fyra års tid, haft gemensam vårdnad om samtliga barn med växelvis boende och ett samarbete som enligt

vad som framkommit i målet fungerat väl. Detta talar för att en gemensam vårdnad och ett fungerande samarbete till barnens bästa borde vara möjligt även framöver. Det är dock tydligt att parterna hamnat i en nedåtgående spiral som de inte har lyckats bryta. Parterna nådde i januari 2025 en samförståndslösning som inte höll. Parternas nuvarande kontakter är begränsade. Barnen bor på skilda håll och syskonen träffas inte. Konflikterna har som redovisats ovan också lett till andra konkreta missförhållanden för barnen. Särskilt påtagligt är det faktum att CC i dag inte går i skolan, något som orsakats av att båda föräldrar motsatt sig att godkänna det skolval som den andra föräldern förordat. Mot bakgrund av det således anförda delar tingsrätten slutsatsen i VBU-utredningen att förutsättningarna för gemensam vårdnad inte finns, särskilt eftersom konfliktnivån har eskalerat efter det att utredningen färdigställts.

Riskbedömning och parternas lämplighet som föräldrar

Att parterna har en så pass hög konfliktnivå leder även till en i viss mån bristande omsorgsförmåga hos dem båda. Exempelvis har BB visat tecken på olämpligt agerande genom att bland annat ha talat illa om AA för klassföräldrar i BB skolklass. Vidare har han sedan den 16 juni 2025 inte tagit sitt ansvar som boendeförälder för CC och underlättat för CC att träffa eller ha kontakt med AA, II och JJ. Han har med andra ord inte bidragit till att CC får en nära och god kontakt med dels båda sina föräldrar, dels sina syskon. Avseende AA:s påståenden om hot, våld och aggressivt beteende kan tingsrätten konstatera att samtliga förundersökningar som inlett inom kort har lagts ned. Ett stöd för att BB trots detta uttalat hot mot II är den rädsla som II, i barnsamtal under VBU-utredningen, uttryckt. Denna rädsla har dock flera andra tänkbara förklaringar. Utöver detta finns KK:s uppgifter om aggressivt beteende mot henne och AA i samband med vissa överlämningar, vilket eftersom det skett i barnens närvaro förstås är olämpligt. Skulle BB ha spottat på och/eller gripit tag i AA vid

tillfället skulle det utgöra ett barnfridsbrott. I denna del står dock ord mot ord. Härutöver saknas det konkret stöd för våld eller hot direkt riktat mot något av barnen. Även om beviskraven inte är lika höga i familjemål som i brottmål bedömer tingsrätten inte att det finns någon beaktansvärd risk för att barnen utsätts för våld eller annat övergrepp hos BB . BB:s förhållanden i övrigt föranleder ingen annan bedömning. Han lever med sin fru FF och hennes fjortonåriga dotter OO under ordnade hemförhållanden. Även om BB alltså har visat tecken på olämpligt agerande anser tingsrätten sammantaget att det inte medför att han är olämplig som vårdnadshavare.

AA har under en längre period medicinerat CC med läkemedlet Makrogol. Av utredningen framgår att parterna under oktober 2023 hade en dialog om BB magproblem, att läkarbesök bokades in och att de fick läkemedlet utskrivet för CC . Läkemedlet användes inledningsvis både när CC bodde hos AA och hos BB . Att han under perioder haft svårt att hålla sig framgår bland annat av referenssamtal med skolpersonal. Tingsrätten konstaterar att parterna därefter har haft helt skilda uppfattningar om BB magproblematik. Av journalutdrag från läkarbesök i februari 2025 framgår att CC inte visat några tecken på förstoppning eller liknande problem. Utifrån detta, samt vad BB uppgett, kan det visserligen ifrågasättas huruvida AA:s medicinerings av CC varit nödvändig. Några säkra slutsatser i denna del kan dock inte dras. Varken de av BB åberopade filmerna eller övrig utredning ger något entydigt stöd för påståendet att CC tvångsmedicinerats av AA . Ytterligare tester av CC har inte gjorts, trots rekommendation från läkare. PP har vidare påstått att AA påverkar barnen och överför en obefogad rädsla på dem. Det finns dock inget i utredningen som visar att AA påverkar barnen på ett sådant otillbörligt sätt att hon ska anses vara olämplig som förälder. Tingsrätten anser därmed sammantaget att det ovan anförda inte medför att AA är olämplig som vårdnadshavare.

Tingsrätten bedömer således inte att det finns risk för att barnen far illa hos någon av sina föräldrar. I stället är det tingsrättens intryck att båda föräldrarna var för sig är måna om sina barn och vill deras bästa.

AA ska ensam ha vårdnaden om II och JJ och BB
ska ensam ha vårdnaden om CC

II och JJ har sin skola, sitt nätverk och sina vänner på Lidingö där AA bor och de har båda har gett uttryck för att de vill bo hos henne. II har uppnått en sådan ålder att hans vilja bör beaktas. Även JJ närmar sig denna ålder. II har sedan maj 2024 bott stadigvarande hos AA och JJ har bott stadigvarande hos AA sedan den 16 juni 2025. Mot bakgrund av detta, samt då förutsättningar för fortsatt gemensam vårdnad enligt ovan inte föreligger och då BB inte yrkat på ensam vårdnad om II och JJ, delar tingsrätten familjerättens uppfattning att AA är mest lämplig som vårdnadshavare för dem.

Avseende CC kan dock konstateras att han sedan den 16 juni 2025 bott stadigvarande hos BB. Utredningen ger även vid handen att CC har en god relation med BB:s fru FF och sin bonussyster OO. Av barnpsykologen GG:s uppgifter framgår att CC känner sig trygg där och att han är välmående och välfungerande. GG har i sitt vittnesmål redogjort för sin professionella bedömning att det är PP bästa att bo kvar hos BB och att han inte bör ryckas upp ur sin nu stabila tillvaro. Även om CC ännu inte har uppnått den ålder då hans egen vilja bör tillmätas någon avgörande betydelse noterar tingsrätten att han i samtal med barnpsykologen uttryckt att han vill bo kvar hos sin pappa samt att det är barnpsykologens uppfattning att önskemålet inte är planterat hos honom. Också HH:s uppgifter ger stöd för att det skulle vara bättre för CC att stanna med sin pappa, jämfört med att flyttas över till sin mamma i detta skede. Dessa uppgifter baseras på förhållanden som uppstått efter det att VBU-utredningen färdigställdes. Det som talar emot ett

vårdnadskap för BB är den osäkerhet som finns kring hans vilja att underlätta för CC att ha en nära och god kontakt med sin mamma. Tingsrätten ser allvarligt på det faktum att BB inte har bidragit till att AA fått någon information om PP mående de senaste månaderna eller underlättat för CC att träffa sina bröder. Lika allvarligt ser tingsrätten på det faktum att BB inte förmått avhålla sig från att tala illa om AA. Det talar för en oförmåga att sätta PP bästa framför sin konflikt med hans mor. Valet av vårdnadshavare för CC är således svårt. Mot bakgrund av GG:s uppgifter om att CC inte bör ryckas upp ur en miljö där han i dag känner sig trygg finner tingsrätten dock vid en sammantagen bedömning att det är bäst för CC att han får bo kvar hos sin pappa, dvs. att BB ska ha vårdnaden om honom. Detta innebär att syskonen får olika vårdnadshavare, vilket enligt tingsrätten inte behöver vara en nackdel. Tingsrätten förutsätter att BB omedelbart tillser att CC skrivs in i en skola och att han underlättar för CC att återuppta relationen och ett regelbundet och omfattande umgänge med sin mamma.

Umgänge

När det gäller II och JJ har BB inte yrkat på att något reglerat umgänge ska fastställas mellan dem, och har uppgett att han inte vill tvinga dem till något umgänge. Vidare konstaterar tingsrätten att JJ efter det att VBU-utredningen färdigställts inte längre bor växelvis hos parterna utan endast hos AA. Enligt parterna har JJ, efter detta, uppgett att han känner sig otrygg med BB och II har, inom ramen för VBU-utredningen, uppgett att han inte vill ha något tvingat umgänge med BB. Något umgänge bör därför inte regleras mellan BB och II respektive JJ. Tingsrätten fäster tilltro till AA:s uppgifter om att hon kommer att underlätta en god och nära relation mellan sönerna och BB. Det är härvid viktigt att BB i egenskap av pappa tar sitt ansvar för att skapa en trygg och god

relation med dem båda, även II som utvecklat en rädsla för honom. Det är inte II:s , som är ett barn, ansvar att åstadkomma detta. Ett exempel på hur en sådan trygg relation kan skapas är att inledningsvis skriva brev, för att sedan successivt utöka kontakten, utifrån II:s egen vilja och önskemål.

Avseende CC , som idag bor hos BB , har inget annat framkommit än att det är till PP bästa att ha ett omfattande umgänge med AA . Tingsrätten fäster ingen tilltro till de uppgifter som lagts fram i målet om att CC , som är åtta år, inte skulle sakna sin mamma. Tvärtom är det viktigt att han har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. I samband med ett omfattande umgänge med sin mamma kommer han även att kunna återanknyta till sina syskon. CC har dock bott hos BB i fem månader och har, enligt bland annat GG:s och HH:s uppgifter, uppvisat en viss oro kring umgänge med AA sedan händelsen den 16 juni 2025 och har inte heller träffat henne sedan dess. AA:s hem är samtidigt ingen obekant miljö för CC och han har där sina äldre syskon nära. Mot bakgrund av detta ska umgänget ske med en upptrappning på så sätt som framgår av domslutet. Avseende långhelgs- och lovumgänget har parterna yrkat enligt domslutet, med undantag för punkten 3 j). Starten för AA:s nyårsumgänge med CC förskjuts till 2027, eftersom nyår 2025 inträffar under upptrappningen av AA:s veckoumgänge med CC . Långhelgs- och lovumgänget får anses vara förenligt med PP bästa.

Övrigt

Det är mot bakgrund av vad som har framkommit i målet – bland annat angelägenheten i att CC påbörjar sin skolgång – lämpligt att låta domen gälla omedelbart utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02)

Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 3 december 2025. Prövningstillstånd krävs.

Karolina Hermansson

I avgörandet har rådmannen Karolina Hermansson samt nämndemännen Italo Polotti, Pia Andersson och Ingrid Gunnarsson deltagit. Rätten är enig.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se